



השיעור פתקים

בכל יום ראשון בשעה 20:15

בבית המדרש 'חזק דעת' רחוב אגסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול

רבי דוד יוסף שליט"א

מיום א' כ' כסלו תשפ"ג

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 178

פרשת וישלח

שימוש במשקפיים שנשברו בשבת (הלכות מוקצה ט"ז)

נושאי השיעור: בורג או ידית המשקפיים שנפלו או נשברו | הברגת בורג בשבת | דרכו של מרן זיע"א בכתיבת תשובותיו בהלכה | תיקון זמני במשקפיים שנשברו בשבת | עדשת המשקפיים שנשברה או נשמטה | החזרת עדשת המשקפיים שנפלה על ידי גוי | כיצד ינהג מי שנשברו משקפיו ברחוב בשבת | מלאכה שאינה צריכה לגופה | מלאכת מכבה בשבת | דבר שאינו מתכוון | פסיק רישיה ולא ימות | דרגות בדרבנן | הליכה במקומות בהם נדלקת תאורה אוטומטית

והנה המשנה ברורה כאמור מביא בהלכות שבת בשתיקה, ובשער הציון (סי' 178) כותב שהמגן אברהם חולק, אבל בהלכות יום טוב הוא מביא רק את המגן אברהם ופוסק כמותו בפירוש.

והנה מחלוקת זו היא נפקא מינה לנידון שלנו. שהנה כאשר התפרק הבורג, אסור להחזירו בין אם זה דאורייתא או דרבנן. אבל אני חושב שלגבי טלטול זה יהיה תלוי במחלוקת הזאת של המגן אברהם והמאמר מרדכי. שלפי המגן אברהם זה אסור משום שמא יתקע. כיון שסובר שלחבר בורג זה איסור דאורייתא, ממילא יש איסור של שמא יתקע. אך לפי המגן אברהם ודאי שזה יהיה אסור בטלטול, אבל לפי המאמר מרדכי שהברגת הבורג זה איסור דרבנן, אם כן אינו לאסור את טלטול המשקפיים הללו מטעם גזירה, שמא יבוא לתקן, כיון שאין זה תהיה גזירה לגזירה. שהרי גם התיקון הוא דרבנן.

והנה אני בדקתי, ואני חושב שרובא רובא מהפוסקים מצדיקים את המגן אברהם, שבורג זה איסור דאורייתא. ודלא כמו המאמר מרדכי.

ו. התשובות של מרן זיע"א

ביבצי אומר הנ"ל מביא את המאמר מרדכי, אבל מביא אותו כסניף להקל, מלבד כל הצדדים. וכך היתה דרכו של אמו"ר, כשיש שאלה הלכתית הוא מביא ראיות להיתר, ומוסיף עליהם כמה וכמה סברות וסיניפים להקל. פעם אמר לי, שזה כמו שכתוב בפרשת השבוע, "אם יבוא עשוי אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה השני וישארו לפלטיה".... תמיד יש לו עוד ועוד. פעם דיברתי איתו על תשובות שראיתי במצרים, כאשר היה אברך צעיר. ובאמת התשובות שם הם יותר ארוכות, ואמרת לי, שאני רואה שמביא כמה ראיות להיתר. ולכאורה מפני מה צריך להביא את כן הרבה ראיות? ואז הוא ענה לי את מה שאמרתי לעיל, שאם תדחה לו סברה אחת עדיין יש לו עוד.

מלבד זאת אמר לי [- תראה כמה תלמיד חכם צריך לפחד כשהוא בא להיתר, במיוחד שמה שיש בו מחלוקת, כמה הוא צריך לחשוש ולהביא עוד ראיות] הייתי לבד במצרים, אז לא היו טלפונים ולא ניתן היה להתקשר. [- כיום בכל שאלה שיש אפשר להתקשר לרב. היום הפוסק הכי גדול, הוא הפלאפון... רק לוחצים על כמה כפתורים ואפשר לשאול כל שאלה שהיא, ומקבלים עליה תשובה, יש בתי הוראה יש יותר טובים ויש פחות, אבל ברור ה' יש את מי לשאול]. לעומת זאת במצרים שהיה שם לבד, לא היה שם שום תלמיד חכם בעל שיעור קומה לשאול ולהתייעץ איתו. היו באות לו שאלות גדולות מאד, כגון בענייני גיטין, ואמנם היה לו נסיון קודם לכן, למרות שהיה אברך מאד צעיר הוא היה דיין בירושלים, וכך ידע לעשות גיטין, וכמו כן היה בקיא ממש בהלכות טריפות, אני זוכר שכשהייתי ילד קטן זה לא היה מקובל כמו היום לקנות עוף בתוך שקית [- פעם ביקשו מילדים לצירי תרנגול, חלק מהילדים ציירו שקית... זה מה שהם יודעים מהתרגול], ואז מי שהיה רוצה עוף היה קונה אותם חיים, ויש שהיו קונים אותם לאחר השחיטה ומריטת הנוצות, ואז צריך היה לפתוח את העוף ולמלוח אותו, כל אשה ידעה מליחה, העופות גם כן כנראה היו גדלים בתנאים אחרים, והיה מצוי מאוד שמוצאים מחט בתוך הקורקבן או מסמר בגרון או בזנף כל מיני דברים, והיו צריכים לשאול רב. ואני זוכר, שאמו"ר היה הולך כל כך ערב לבית הכנסת 'שאלו צדקה' והיה מוסר שם שיעור שעה וחצי, וכשהיה חוזר הביתה היה תור מכל השכונה, שהיו באים עם העוף שלהם לשאול שאלות בהלכות. והוא היה לוקח את העוף ביד והיה בודק ושואל שאלות, ממש נכנס לעובי הקורה. ובין עוף לעוף היה צריך לשטוף את הידיים, ואחר כך עוד פעם ועוד פעם.

באותם ימים בנו אז את שייכון חב"ד בתל ארזה, והאשכנזים שם במיוחד היו באים בכל יום ושואלים אותו שאלות בענייני טריפות. היום כשיש שאלה של טריפה בעוף, ראשית כל זה כמעט ולא קורה, ואם כבר קורה משהו שנראה שלא שמו לב, במשטחה, הרי שזורקים את זה לאשפה, מי יש לו כח לכל זה. וגם כמות התלמידים חכמים שלמדו ובקיאם בהלכות טריפות, היא לא כמו שהיתה פעם. רק אלן שפוסקים במקצוע, שהלכו להיות שוחטים או בודקים, הם יודעים ולומדים את זה טוב, אבל כל השאר לא יודעים.

מסופר, שפעם ישבו בסעודה שני גדולי ישראל, אחד גאון עצום בתורה והשני היה אדמו"ר קדוש, חדיק יסוד עולם עובד ה'. פתאום באה אשה והביאה עוף עם שאלה, הם התבוננו בעוף ואז הגדול בתורה אמר שזו



א. שימוש במשקפיים שנשברו או התפרקו

הנה משקפיים שהתפרקו או נשברו ואינם ראויים כלל ללבישה. כגון שנשברו שתי הידיות [- פעם היו משקפיים בלי ידיות, והיה קפ"ץ על האף שמחזיק אותם, אך היום כבר אין דבר כזה], ואי אפשר ללבוש את המשקפיים. הרי שהמשקפיים הללו דומות ממש לשברי כלים, שחז"ל (שבת קל"ה) קבעו ששברי כלים שאינם ראויים לשום מלאכה שהם מוקצה גמור. והם מוקצה מחמת גופו. הרי לא נראה מי שמשתמש במשקפיים שבורות לשימוש אחר, שהרי זה לא ראוי לשום שימוש. ואם המשקפיים התפרקו אך לא נשברו יש את גזירת חכמי, שמא יתקע, שמא יבוא לתקן. ממילא לשלילא כאילו יש שני סוגי מוקצה החמורים ביותר. מוקצה מחמת גופו, ואיסור טלטול מחמת גזירה, שזה כמו סוג חדש של מוקצה.

ב. משקפיים שהתפרקה להם ידית אחת

משקפיים שהתפרקה להם ידית אחת, שבאופן כללי אנשים מתביישים ללבוש משקפיים כאלו, אבל יש לפעמים אילוצי. יש אנשים שקשה להם ממש לראות בלי משקפיים, הם לא יכולים ללמוד תורה ולהתפלל כמו שצריך. והנה אם הוא בבית שאין אינו מתבייש מאף אחד ורוצה ללבוש את המשקפיים עם ידית אחת, ממילא התגדרה שלהן ראיות לשימוש. זה שונה מהמקרה הראשון שהמשקפיים כבר אינם ראויים לשימוש כלל.

ממילא כיון שהן ראיות לשימוש ירד מהם המוקצה מחמת גופו. אולם מצד שני כיון שהם התפרקו יש חשש שמא יבוא לתקן. שהרי כיון שהם התפרקו [ולא נשברו] הרי שדינם הוא כמו ספסל שנפלה לו רגל אחת שאסור בטלטול בשבת, גזירה, שמא יתקע. כמו כן הדין של המשקפיים שהתפרקה להם ידית אחת צריך לתקנה, והתיקון הוא קל [- זה לא משנה אם התיקון קל או קשה, אדרבא, כאשר התיקון קל יש פה יותר חשש שמא יתקע], ממילא המשקפיים הללו יהיו מוקצה ואסורות בטלטול.

ג. ידית משקפיים המחוברת על ידי קפ"ץ וכיו"ב

הנה במשקפיים יש שני סוגים של ידיות. יש ידיות המחוברות על ידי קפ"ץ כזה וכיו"ב [לא בורג. ויש ידיות שמתחברות על ידי בורג קטן שצריך להבריג. והנה זה שהבורג קטן מאד זה לא בהכרח הופך את זה לדבר מקצועי. כל אדם עם 'ידים טובות' יודע לחבר גם בורג קטן. אם כן כאשר זה קפ"ץ וכיו"ב הרי שזה ממש חשש שמא יתקע, ואם תוקע אותו בחזקה זה איסור דאורייתא, וממילא זה אסור בטלטול.

ד. הברגת בורג בשבת

לעומת זאת אם הידית מחוברת אל המשקפיים בבורג, זה עסק קצת יותר מורכב לחברו. והנה בשיעורים הקדמים הבאנו את מחלוקת האחרונים אם מותר להבריג בורג בשבת, באופן של הברגה זמנית כמו הברגה של בקבוק וכן הברגה של בלון גז למכשירי סודה, שזו הברגה זמנית. היא לא הברגה של קיום אין בכך חשש. יש בזה תשובה עניקית בשו"ת יביע אומר, שם אמו"ר, מרן זצוק"ל עוסק במכשיר שהיה נפוץ בזמנו 'סיפולוקוס', שהיו מחברים מיכל של מים לבלבון של גז וכך היו עושים סודה [- היום יש משהו דומה לזה, 'סודה סטרים']. והוא מאריך על הברגה מסוג הזה, וכמו כן דן גם לגבי מוליך, ועוד כל מיני שאלות בנושא הזה. והוא מסיק להלכה שזה מותר לשימוש בשבת, וכמעט כל פוסקי הדור כך סוברים שזה מותר.

ה. איסור הברגה בשבת

אבל זה לא דומה להברגה כמו משקפיים. כיון שבהברגה של משקפיים התיקון הוא על ידי ההברגה. ובוה המגן אברהם (סי' 178) סובר, והמשנה ברורה בסמ"ן ש"ג (סי' 178) מביא, שהברגה בשבת היא איסור תורה. זה נקרא מתקן דאורייתא, וזו מלאכת בונה או מכה בפטיש, מלאכה גמורה מן התורה. לעומת זאת המאמר מרדכי (סי' 178) מאריך לחלוק על המגן אברהם, וסובר שאינו אסור אלא מדרבנן. אך בסוף דבריו מסיים, שלא מלאו ליבו לחלוק על המגן אברהם.

שאלה קשה ומשכך הוא ילך לחדר השני לעיין בספרים, ואז הוא ייתן תשובה. אולם האדמו"ר אמר לאשה שהעוף הוא בסדר והוא כשר, אחרי חצי שעה, הגדול בתורה יוצא ואומר שהעוף כשר לאכילה. ואז הוא שואל את האדמו"ר, תגיד, כיצד ידעת שהעוף כשר? הרי אתה לא למדת הלכות טריפות! והאדמו"ר ענה לו, ראיתי רוח טהרה על העוף! וממילא הוא צריך להיות כשר!... אמר הרב הגדול בתורה, אי ואבוי לנו שמכשירים את העוף על פי רוח טהרה...

בכל אופן כך זה היה במצרים לא היה לו עם מי לדבר, הוא היה יושב ולומד, משקיע יומם ולילה על כל פסק. חוץ מהרבצת התורה העצומה שהוא עשה שם, הכל זה הפלא ועל.

ז. יש להחמיר כהמגן אברהם

למעשה בתשובה של הסיפולוקוס, הוא כותב שם כמה וכמה צדדים, ואחד הצדדים שרצה להוסיף, שאפילו הברגה כזאת שהיא הברגה גמורה שהמגן אברהם פוסק לאסור, אבל הלא המאמר מרדכי כותב שזה רק מדרבנן. אבל הוא לא הכריע בזה שאלו מסכים לדעת המאמר מרדכי. לכן אני חושב שבנושא שלנו, אם נפל הבורג ואפשר להחזיר את הבורג, המשקפיים יהיו אסורות בטלטול. משום שיש חשש שמא שמא יתקע. אנחנו צריכים לחשוש לדברי המגן אברהם לאסור.

ח. חז"ל חששו שמא יתקע ולא שמא יתקן

אם ידית המשקפיים נשברה, אדם נפל מסכן או משהו בטעות נתן לו איזה מכה בפנים, והידית נשברה, וצריך להחליפה, אבל ודאי שהוא לא יכול לתקן את זה. הרי שהידית הורגה לרגל של ספסל שנשברה, שאמרנו בשיעור הקודם בשם ה"ט" (פנינו ע"פ ס"ק ז'), ושכן ההלכה בכל הדברים שנשברו, שיעזר חששו שמא יתקע, אבל חז"ל לא חששו שמא יבוא לתקן ממש. ממילא אם נשברה הידית של המשקפיים, הרי שהם מותרות בטלטול ויכול ללבושם.

כמו כן אם אלו משקפיים מאד משוכללות, שנפל הבורג את התפרק, ורק מומחה יכול לתקנו, הוא צריך ללכת לחנות למי שייצר אותו. לפעמים זה לוקח יום או יומיים, כלומר שזה לא עסק פשוט לתקן אותו. והוא עצמו אינו יודע לתקן, ואין מישור בסביבה שיועד, הרי שהמשקפיים הללו נחשבות כמו נשבר. מפני שכל הרעיון של הגזירה שמא יתקע זה כשיכול להחליף בעצמו, כמו הספסל שמכניס את הרגל בחוזקה, ואז יכול לשבת עליו. אבל אם צריך מעשה אומן וכיו"ב מותר ללבוש את המשקפיים האלו.

ט. חלק מהמשקפיים שאבד

כמו כן יש לומר כאשר התפרקו המשקפיים והידית נעלמה, או שנפל הבורג ואבד, ממילא אינו יכול לתקן אותם, המקרה הזה זה דומה לרגל של ספסל שנאבדה, שאם נאבדה הרגל או חסר לו בורג, אין את החשש שמא יתקע, ומותר ללבוש את המשקפיים הללו.

י. לבש ביום שישי את המשקפיים השבורות

אם נפלה הידית מלפני שבת, ובערב שבת השתמש עם המשקפיים הללו, הוא ישוב לקרוא אחרי הצהרים שנים מקרא ואחד תרגום. הנה בשיעור הקודם אמרנו שהרמ"א כותב (פנינו ע"פ סעיף טו) שספסל שנפלה לו הרגל, ולקח את הספסל בינם שיש והמציא אותו אל ספסל אחר וישב על הספסל השבור, מותר לשבת עליו ולטלטלו בשבת. והמגן אברהם (ס"ק לה) הסביר את הדין הזה, שבכך שישב עליו הוא גילה דעתו שיכול להשתמש בו גם ללא תיקון. ממילא גם לגבי המשקפיים האלו, כיון שישב אותם בערב שבת הוא גילה את דעתו שיכול להשתמש בהם ללא התיקון.

יא. ארבעה מצבים של משקפיים שנשברו שמוותרים לשימוש בשבת

הרי שישנם ארבע דוגמאות של משקפיים שהתפרקה להם הידית שהיה מותר ללבושם בשבת: א. שזה לא התפרק אלא נשבר. ב. שנאבד הבורג או הידית וממילא אינו יכול לתקן. ג. כשצריך מומחה לתקנם. כן אדם רגיל לא יכול לתקן את זה, צריך מעשה אומן ממש. ד. שלבש אותם כן קודם שבת. שבכל אחת מארבעת דוגמאות האלו יש לנו את הסיבה לומר שאין חשש שמא יתקע.

יב. לעשות תיקון זמני למשקפיים בשבת

יש לדון כאשר נופל הבורג של המשקפיים שאז הן אסורות בטלטול, אך מכיון שקשה לו להיות ללא המשקפיים הוא רוצה לעשות להן תיקון זמני, שאז יוכל להשתמש בהן לבינתיים בשבת. וזו כבר שאלה אחרת לגמרי, איזה תיקון יכול לעשות.

והנה להכניס שם סיכה זה אסור, וכמו זה להכניס שם חוט ברזל או איזה חוט לקשר, זה גם אסור, לקשור חוט זו מלאכת קושר, הרי זו ממש שקירה שמתקיימת. וחוט ברזל גם כן זה חיבור ממש. האפשרות היחידה לכך, כותבים הגר"ש ואיערב"ש והגר"ש אלישיב שהיא לקחת סיכת ביטחון ולהכניסה בחור ולהקיד אותה, שבזה אפשר להקל. כיון שכל הרואה מבין שזה זמני, לא ילך עם זה ברחוב, הוא רוצה לעשות את זה לשימוש רק בביתו וכיו"ב.

יג. עדשת המשקפיים שנפלה

הנה יש מצב שהמשקפיים מתפרקות באופן שהעדשה נופלת. והנה העדשה יכולה להתפרק זה באופן שיוצאת מהמסגרת שלה, או שיש בורג והבורג נפל, והעדשה נפלה בעקבותיו. ובשאלה זו כבר דנו הפוסקים עוד לפני כמאה שנה. שאז היו להם משקפיים אך אינם דנים כמעט על ידית שנפלה משום שבזמנם המשקפיים היו ללא ידית. היו רק עדשות, היה איזה קפיץ שמהדק אותם לאף. אבל כיום יש מצב שהמשקפיים ישארו והזכוכית נפלה.

והנה הנידון בזה הוא, שאם אפשר להחזיר את זה ברפיון זה לא יעזור, כיון שהדרך של הזכוכית להיות ממש מהודקת בפנים. לפעמים זה מהודק לחלק העליון של המסגרת, לפעמים זה מהודק לכל המסגרת, ולפעמים בצדדי המסגרת, אבל ודאי שזה צריך הידוק. ממילא יש בזה חשש גמור שמא יתקע. ומשכך אין דרך להקל ולהחזיר.

והנה יש שו"ת אמרי יוסר [- שהיה לפני כמאה שנה] שכותב סברא אחרת, שלכאורה אין לחשוש שמא יתקע בחוזק. כי זו זכוכית וחושש שתישבר. היום זה לא כל כך בטוח שאפשר לומר כך, משום שרבים מהמשקפיים כיום אינם עשויים זכוכית אלא פלסטיק, שאז גם אם יתקע בחוזקה זה לא יישבר. מה גם שכאשר העדשות עשויות זכוכית עושים אותן זכוכית מאוד חזקה עד כדי שאין חשש שהיא תישבר. מאידך הוא בעצמו כותב שם שאי אפשר לסמוך על הסברא הזאת לבד, לחלק שבוזה הוא יתקע ובכלי שבור אחר לא, זו סברא חדשה, ואינו רוצה לסמוך על הסברא הזו. לכן אם התפרקה הזכוכית אין שום דרך להחזיר אותה, אפילו כשמחזיקים ברפיון. וכבר ביארנו בשיעור הקודם שמרן הבית יוסף (פנינו ע"פ) והרמ"א (ס"א) וכל גדולי הפוסקים, סוברים שבכל דבר שהדרך לתקוע אותו בחוזקה ורוצה לתקוע אותו ברפיון, יש עדיין את הגזירה שמא יתקע. כל מה שמותר ברפיון דיינו בדבר שהדרך שלו להכניסו ברפיון, כגון ספסל שיש לו חור גדול בשביל הרגל שלו, שבוזה אין בעיה כלל.

אשר על כן אם נפלה הזכוכית אין שום דרך להקל לתקוע אותה בחזרה בשבת ואסור לעשות כן.

יד. להחזיר את העדשות על ידי גוי

אמרו"ר מרן זצוק"ל בחזון עובדיה כתב, שלהחזיר את העדשות המשקפיים שנפלו על ידי גוי - אפשר להקל, אבל כמובן שהיינו שצריך לומר לגוי שיחזיר אותם ברפיון. כיון שאם יחזיר אותם בחוזקה זה דאורייתא, והלא אין לנו שום היתר לומר לגוי לעשות מלאכה דאורייתא בשבת. דהיינו שכאשר אנו אומרים לגוי שיחזיר את העדשות ברפיון ממילא זה שבות דשבות, שהרי לנו אסור להחזיר ברפיון משום גזירה שמא יתקע, זה איסור דרבנן. ואמירה לגוי גם היא דרבנן. הרי שזה שבות דשבות במקום צורך כזה גדול, במיוחד לצורך מצוה של לימוד תורה, או שאדם קשה לו מאד ומצטער בשבת, הרי ששבות דשבות על ידי גוי מותר.

אולם אם אמר לגוי שיחזיר את העדשות ברפיון, אבל הגוי יודע לעבוד ותקע אותם בחוזקה. הוא לא אסר בכך את ההנאה מהמשקפיים למרות שהוא עשה מלאכה האסורה עלי מדאורייתא. וזה לא נקרא להנאה ממלאכת הגוי, שכיון שאמר לו לעשות באופן מסוים, והוא עשה כפי שנראה בעיניו זה נקרא 'אדעתא דנפשיה'. וממילא כיון שהמלאכה מצד מה שביקשתי ממנו היא מדרבנן, ונקבחייתי זה שבות דשבות, וזה מקום מצוה, לכן מותר להשתמש במשקפיים הללו שתוקנו על ידי גוי [- אלו שאלות ממש מצויות, זה קורה במיוחד אצל ילדים, וגם אצליו המבוגרים אדם יכול ללבוש משקפיים חמש שנים ולא יקרה כלום. אך אם יכולות להישבר כשמשוהו נתן לו מכה או שנפל חס ושלום וכיו"ב, אצל ילדים כל שבת שניה המשקפיים מתפרקות].

טו. נשברו משקפיו ברחוב כיצד ינהג

אם אירע והוא נמצא ברחוב והמשקפיים נשברו, ואינו יכול להשאירם כך, זה יאבד. אפשר לומר לקטן שיטלטל אותם. כאן שיש עירוב ואין איסור הוצאה, אפשר שיטלטל אותם בשינוי. ואפשר עוד באופן של 'שנים שעשאוה', דהיינו ששניים ביחד יתפסו את המשקפיים ויטלטלו אותם למקום המשתמר כדי שלא יאבד.

בשיעור הקודם אמרנו שבאופן ששנים ביחד זה דומה למה שחז"ל לא גזרו בגמרא יטה' כששניים לומדים ביחד לאור הנו. וכן בבגד רטוב שהתירו לטלטלו, 'שמא יאמר' אומרת 'אפילו עשרה מסתפיגין באלגונות אחת'. והפוסקים שם כותבים, שזה גם בשני בני אדם לא חוששים שמא יסחט, כי אם יבוא האחד לסחוט את השני יזכיר לו, אם כן הוא הדין כאן, אין זה מדיון שנים שעשאוה פטורים. אלא שמכיון שהמוקצה כאן נובע מחמת גזירה שמא יתקע, בשנים ביחד לא חוששים שמא יתקע.

טז. ביאור ההגדרה של 'מלאכה שאינה צריכה לגופה'

יש סוגיא במסכת שבת (מ"ב) שהיא חשובה מאד, היא אכן פינה לענייני פסיק רישיה, ויותר מזה למלאכה שאינה צריכה לגופה. שיתא שם: "אמר שמואל גחלת ברשות הרבים מכבין" - מותר לכבות אותה "משום היזק הרבים". ושם מחלק באיזה גחלת מדובר. אומר שמואל, שאם הגחלת הזאת היא של עץ, אסור לכבותה. אבל אם היא של מתכת והיא חמה ובוערת ונמצאת ברשות הרבים, מותר.

הגמרא מסבירה את דבריו. שרמקרה הזה האדם המכבה את הגחלת. זה כדי שלא תזיק לעוברים ושבים. אז אש משהו יכול לקבל כוונה. יש חשש של נזק. כלומר הסיבה שלו היא כדי שלא תזיק. ממילא זו ממש מלאכה שאינה צריכה לגופה.

"מלאכה שאינה צריכה לגופה" הכוונה שזו פעולה שאדם עושה, ומתכוון לעשות את הפעולה הזאת. ויודע שפעולה הזו עושה מלאכה דאורייתא, אבל אני לא צריך את המלאכה דאורייתא. כי בגמרא כמה דוגמאות. כגון אדם חופר חפירה בקרקע כי הוא צריך עפר. זאת אומרת שהחפירה שלו זה לא בשביל חרישה, הוא לא מתכוון לחרוש את הקרקע, אלא הוא צריך את העפר. זה דבר המתכוון. ככה מסבירים הריטב"א והרשב"ץ (במחשבים בשבת ט"ז ועוד כמה ראשונים את הנקודה הזאת של 'מלאכה שאינה צריכה לגופה'.

יז. מלאכת מכבה מדאורייתא ומדרבנן

אם כן שרמלאכת מכבה שהיא מלאכה שלכאורה לא מצויה כל כך. הנה למשל אם יש שריפה חס ושלום והוא מכבה, זו מלאכה שאינה צריכה לגופה. כיון שכאשר יש שריפה והוא מכבה כוונתו בזה היא להציל את מה שנשאר. הוא רוצה להציל את כספו הוא רוצה שהאש לא תשרוף לו את הבית. לכן כן הוא לא בשביל חרישה, הוא לא מתכוון לחרוש את הקרקע, אלא הוא צריך את שבערו קצת ואחר כך מכבים אותם, שאז הם ראוים יותר להדלקה, כגון מי שיש לו בביתו תנור חימום שעובד על גחלים, או בצליה על האש, שלקחת עצים שרופים שהם גחלים הם יותר טובים מאשר לקחת עץ רגיל. שלא בער אף פעם שלוקח לו זמן עד שסוף סוף הוא מועיל בטובו לדלוק ולבעור. הגחלים קלים יותר להבערה. ממילא זו מלאכה הצריכה לגופה. דהיינו שכאשר מכבה הוא מתכוון לעשות פחם. וזה נקרא כיבוי דאורייתא, כשהמטרה היא לעשות גחלים.

לפיכך גם רוב הפוסקים סוברים שבמתכת כיון שאינו מתכוין לעשות פחם, אבל זה אסור משום 'סוברי'. רש"י סובר שמצד זה דרבנן, הרמב"ם כותב שאם מתכוון לצרף אסור מדאורייתא. הרמב"ם כותב שזה תלוי אם מכבה את זה במים או לא. שבמים זה נקרא צירוף, ואם מכבה ללא מים זה לא נקרא צירוף. אבל בכל אופן, במתכת של גחלת בוערת ומכבה אותה, אם הרצון שלו הוא לא לצרף, לכל הדעות זו תהיה מלאכה שאינה צריכה לגופה.

יח. ההבדל בין מלאכה שאינה צריכה לגופה לבין דבר שאינו מתכוון

והנה לעומת 'מלאכה שאינה צריכה לגופה' שזה נושא מצוי מאוד בהלכות שבת, יש עוד נושא מאוד מצוי, והוא 'דבר שאינו מתכוין'. ובשני הנושאים הללו זו מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. רבי יהודה סובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב מן התורה. ורבי שמעון סובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור. דהיינו שזה אסור רק מדרבנן.

ו'דבר שאינו מתכוין' הכוונה שאינו מתכוון כלל למלאכה. כגון שנמצא במקום שאין ריצוף, רק עפר, וגורר כלי מסוים שמחמתו יתכן ויווצר חריץ באדמה. אבל אין מתכוון כלל לחריץ. זה לא דומה למלאכה שאינה צריכה לגופה, ששם מתכוון למלאכה אבל אינו צריך אותה אלא רק את התוצאה. כאן כשגורר הוא כלל לא מתכוון שהיה חריץ כלל. אם כן במלאכה שאינה צריכה לגופה' לפי רבי יהודה אסור מן התורה, ולפי רבי שמעון אסור מדרבנן. ב'דבר שאינו מתכוין' לפי רבי יהודה אסור, לפי רבי שמעון מותר לגמרי.

יט. פסיק רישיה ולא ימות

אולם אומרת הגמרא 'מודה רבי שמעון בפסיק רישיה ולא ימות'. דהיינו 'פסיק רישיה' פירושו תחתון את ראשו! כלומר, האם יכול להיות שכאן ילך קטן הראש למשהו והוא יישאר בחיים? ודאי שלא. הרמב"ם אומר כגון ילד קטן שלא היה לו שום משחקים בסביבה, והילד בוכה ומפריע, והיה שם תנגול,

ואמר אביו אחתוך את ראש התרנגול ואתן אותו לילד שישחק. ואומר האבא שהוא לא מתכוון שהתרנגול ימות, אמנם הוא לא מתכוון אבל וכי פסיק רישיה ולא ימות?!

כלומר המילים 'פסיק רישיה' משמעותם היא שודאי תהיה מלאכה. הראשונים נחלקו אם זה קרוב לודאי, או שזה לא ודאי. כתבתי על כך באריכות את שיטות הראשונים בנושא הזה ב'הלכה ברורה' (תחילה סימן ע"ט).

ועל כך אומרת הגמרא שכאשר זה ודאי נקרא פסיק רישיה מודה רבי שמעון. וכתבים הראשונים שזה אסור מן התורה. זה לא יורד בדרגה בגלל שלא התכוון למעשה, זה תוספות מפורש, ששם דנים על פסיק רישיה ולא ניאח ליה שלדעת בעל הערוך זה מותר, ואילו התוספות אומרים שאסור מדרבנן. משמע שאם ינאח ליה, סוברים התוספות שזה אסור מן התורה. והרמב"ם כותב כך בפירוש. ובגמרא בכמה מקומות יש ראיות שפסיק רישיה זה אסור דאורייתא. רבינו אברהם בן הרמב"ם ש' לו תשובות, ואחת התשובות שלו זה לרבי דניאל הבבלי שרצה להגיד שפסיק רישיה זה אסור רק מדרבנן. והוא מתקין אותו קשה מאד, והוא אומר שחם ושלום, בודא פסיק רישיה זה אסור דאורייתא.

ראיתי כמה רבנים טענו בנושא הזה והתחילו לעררב את הנושא הזה. של פסיק רישיה עם מלאכה שאינה צריכה הלכה, והתסבכו עם הנושא הזה. צריך לדעת איך להבדיל בין הדברים. מלאכה שאינה צריכה לגופה, שלרבי שמעון אסור מדרבנן. מצד שני בדבר שאינו מתכוון לרבי שמעון זה מותר, ואם זה פסיק רישיה אסור מן התורה. זה כללים שבכל הלכות שבת לא אחד צריך תמיד שהכללים האלו יהיו מול העיניים שלו.

כ. דעת מרן השלחן ערוך במלאכה שאינה צריכה לגופה

להלכה, הנה לגבי דבר שאינו מתכוון רובא דרובא מהראשונים פסקו שהלכה כרבי שמעון שדבר שאינו מתכוון מותר, אך אם זה פסיק רישיה אסור מן התורה כאמור. אבל לגבי מלאכה שאינה צריכה לגופה יש מחלוקת ראשונה, בסוגיא במסכת שבת (נ"ג), על כיבוי גחלת, רואים שם בגמרא ששמואל סובר שהלכה כרבי יודה שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב מן התורה. לאחר מכן אומרת הגמרא, אמר רבינא הלכך, רואים שגם רבינא מסכים איתו. רבינא היה מיהודי האחרון של האמוראים, הלכה כבתראי. אשר על כן כמה ראשונים סברו שהלכה כרבי יודה שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב מן התורה.

בדעת מרן השלחן ערוך יש כמה ראיות. ויש דיונים בפוסקים לכאן ולכאן. לא אכנס לכל הפרטים, מי שרוצה לבדוק את הנושא של כל הראיות שיש בנושא הזה אליבא דמרן, תראה במה שכתבתי בסימן רע"ז. בסימן רע"ז יש שם אריכות על פסיק רישיה, אבל בסימן רע"ז זה מקור לכל הנושא של מלאכה שאינה צריכה לגופה. הבאתי כמה ראיות ודיונים שלמסקנת הדברים שמרן סובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה הלכה כרבי שמעון שזה אסור רק מדרבנן.

כא. דרוגות באיסורי דרבנן

אכן צריך לדעת דבר מאוד חשוב, שלא כל דיני דרבנן זה אותו הדבר, יש דרבנן חמור יותר, כגון מלאכה שאינה צריכה לגופה זה נקרא דרבנן חמור, ולא תמיד מתיירים. דוגמא לדבר, הנה יש מקום שמחמירים בדרבנן במלאכה שאינה צריכה לגופה, באמירה לגוי, שמוחק לומר לגוי לעשות מלאכה דרבנן במקום מצוה, או במקום הפסד ממון גדול, הפסד מרובה, ויש אומרים אפילו הפסד שאינו מרובה, או צורך גדול כגון צער. והנה אין ח"ו התחיל שריפה בבית, ועדיין אין חשש סכנת נפשות, הוא גר בוילה לבד וכל בני הבית הספיקו לצאת החוצה, האם מותר לומר לגוי שיכבה את השריפה? והנה אמירה לגוי זה דרבנן. והרי פעולת הכיבוי שהגוי יעשה הרי אינו רוצה לעשות פקום מזה... ומילא זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, אז זה שבות דשבות במקום הפסד. אבל למרות כל זאת חז"ל אסרו לומר לגוי שיכבה.

אכן מותר לרמוז שמי שיכבה יקבל על כך מתנה וכיו"ב, 'כל המכבה אינו מפסיק' (שבת קכ"א). ואז הגוי מבין והוא הולך ומכבה. אבל אמירה ממש לגוי אסור. ושואל על כך הר"ן (דף ס"א ע"א מהפ' כ"ד) ר"ה וכו'. למה אסרו הרי הגוי עושה פה רק דרבנן. וכותב הר"ן, שבמלאכה שאינה צריכה לגופה החמירו יותר. ומוסיף שם וקודם נוספת, שאדם בהול על ממנו, אנשים שרואים שריפה של נחלים, ויכולים לבוא ולתת 'היתרים' ורצים ומכבים. חכמים חששו שיעשה בעצמו, לכן חכמים הגבילו ואסרו גם באמירה לגוי.

הר"ן אומר שם עוד טעם, השאלה אם מתכוון לומר טעם אחד או שניים. אני חושב שיש טעם אחד. אולם משמעות המשנה ברורה (פנינו על שער הדין סימן ע"ז) שזה שני טעמים, וכל טעם בפני עצמו. אני חושב שזה שילוב של שני הטעמים הראשון הוא האמור שאדם בהול על ממנו, ועוד, שאמנם זו מלאכה שאינה צריכה לגופה, אך בדליקה חכמים לא התירו. [ראיתם שילקח על זמן להסביר מה זו מלאכה שאינה צריכה לגופה? יש אפילו רבנים שהתבלבלו בזה קצת. אנשים אינם בקיאים להבין את המשמעות מה זה 'צריכה לגופה' מה זה 'אינה צריכה לגופה'].

כב. אמירה לגוי במקום מלאכה שאינה צריכה לגופה

הנפקא מינה אם זה טעם אחד או שניים, שהנה אם זה שני טעמים הרי שלפי הר"ן אמירה לגוי במקום מלאכה שאינה צריכה לגופה יהיה אסור. אכן בספרי 'הלכה ברורה' (פסוק ע"ז) הבאתי ראיות באריכות, שבאמת להלכה גם במלאכה שאינה צריכה לגופה יהיה מותר לומר לגוי, כמו כל שבות דשבות. והבאתי ראיות שכך סוברים הריטב"א והריב"ש בפירוש.

ומדברי הר"ן, אם נגיד שהר"ן מצרף את שני הטעמים יחד, הרי שגם מהר"ן אין ראייה נגד. אך לפי המשנה ברורה ה"ל יוצא שלפי הר"ן יהיה אסור. אבל מלבד שהריטב"א והריב"ש סוברים שבאמירה לגוי הדין הוא ככל דין דרבנן, ומותר. ואני חושב שמי שילמד טוב את לשון הר"ן בסוגיא של דליקה יראה שמתכוון לומר שזה צירוף שני הדברים ביחד, גם שאדם בהול על ממנו וגם שמלאכה שאינה צריכה לגופה זה דרבנן חמור.

כג. פסיק רישיה במלאכה שאינה צריכה לגופה

אכן יש דבר מוסכם לכל הדעות, שאסור במלאכה שאינה צריכה לגופה. הנה למשל, יש מחלוקת עצומה בראשונים ובאחרונים על פסיק רישיה בדרבנן. הדין ששואל מלאכה שהיא פסיק רישיה, שלא מתכוון לעשות מלאכה אבל המלאכה בודאי תעשה, אבל זו מלאכה האסורה מדרבנן, אם מותר או אסור. מקור המחלוקת זה בסימן שט"ז לגבי מלאכת צידה, יש צידה דאורייתא ויש צידה דרבנן, שם מדברים הריב"ה והפוסקים על פסיק רישיה בדרבנן. וזו מחלוקת בראשונים, יש לכך כמה ראיות. בספר 'הלכה ברורה' (פסוק ע"ז) נחזקתו שפסקו הספר סימן ע"ז) אספתי את המקורות, והשתדלתי לאסוף מכל הסוגיות שיש בגמרא ובראשונים בנושא הזה. וכמו כן בשו"ת יביע אומר (תחלק 7 סימן ז') יש עשרות עמודים על הנושא של פסיק רישיה בדרבנן. תימצאתי שם את הדברים והוספת על דבריו עוד, כמה שאני כתבתי קצת עמודים אבל יש דברים שביביע אומר לא הביאם.

והנה ישנם שני ראשונים חשובים מפורסמים שפוסקים שפסיק רישיה בדרבנן מותר. והם סני ההשלמה (שבת נ"ח), לרבינו משולם מבדרש, והמאירי (עמ"ס שבת כ"ה) לעומת זאת יש גמרא (שבת ק"ה) הפך מהם. הגמרא מדברת על כך שהיה מאחורי הדלת שאסור לפתוח את הדלת. יש כמה פירושים בראשונים

על מה הגמרא מדברת. והטעם כי זה נקרא מכבה, הרי כשיפתח את הדלת תיכנס רוח והנר יכבה. יש ראשונים שסוברים שבגלל שפותח את הדלת הרוח שבאה מבחוץ תכבה את הדלת, ואז זה נקרא כמו שכיבה בידים. ויש ראשונים שמסבירים שהתופה של הדלת זה מה שמכבה. ויש ראשונים שמסבירים את הגמרא שם שהנר קבוע בדלת עצמה וכשמנענע את הדלת מכבה את הנר.

והנה הלא כיבוי הנר הוא מלאכה דרבנן, הרי אינו מכבה את הנר כדי לעשות פחמים. הרי אפילו יתכוון לכיבוי הנר ופותח את הדלת, זה פסיק רישיה שיכבה הנר. זה דבר טבעי מאד, אפילו ברוח שאינה חזקה, נר שנמצא קרוב לדלת הוא יכול ליכבות. והנה על פסיק רישיה בדרבנן, שהרי זו מלאכה שאינה צריכה לגופה שהרי אינו מתכוון לעשות פחמים, בכל זאת אומרת הגמרא שזה אסור. מכאן למדו חלק מגדולי האחרונים שפסיק רישיה במלאכה דרבנן אסור.

והנה בעל ההשלמה והמאירי ראו את הגמרא הזו, ומקשים על עצמם איך אנחנו אומרים שפסיק רישיה בדרבנן מותר, הנה בגמרא רואים שזה אסור. ושיניהם כותבים את אותו יסוד, שמלאכה שאינה צריכה לגופה שאני. כלומר שגם הפוסקים הסוברים בדרך כלל שפסיק רישיה בדרבנן מותר, זה לא בפסיק רישיה בדרבנן כזה של מלאכה שאינה צריכה לגופה.

כד. המחשבה גורמת

דוגמא לדבר, הנה יש עצים בוערים ובאו שני אנשים והתחילו לכבות את העצים. באו שני עדים והתרו בהם שעושים דבר אסור, והם עוברים על מלאכת מכבה, ושניהם אמרו שהם 'מצפצפים' על האיסור ושניהם כיבו. אחד יהיה חייב סקילה והשני שיוחקר אפילו בלי ערבות. כיון שהוא עשה איסור דרבנן, הוא צריך לחזור בתשובה, אבל אינו חייב סקילה. כיון שהראשון מחשבתו בכיבוי היתה כי הוא רצה גחלים, הוא רוצה להשתמש בגחלים האלו לצליה או לחימום של הבית. אולם השני כיבה כי הוא לא רצה שהעצים הללו ישרפו, הוא חושש שתתפתח שריפה. אם כן שניהם עשו איסור אבל הבדל ביניהם הוא שמים וארץ. זה עשה איסור סקילה ממש, וזה רק איסור דרבנן.

הרי לנו שיש מצבים שהמחשבה של האדם גורמת. זה כמו שהרמב"ם כותב על גחלת של מתכת, שמתכוון לצרף. זאת אומרת שהמחשבה עושה את המלאכה. הרשב"א בתשובה גם אומר יסוד כזה בענייני כיבוס בשבת, שאם מתכוון זה פסיק רישיה ואסור. והיינו לפעמים המחשבה עושה את הכל. הדוגמא הטובה ביותר לנושא הזה, כמה מחשבה חשובה בענייני שבת, שהרי התורה אסרה מלאכת מחשבת בשבת.

כה. מעבר ליד מכונית שאורותיה נדלקים באופן אוטומטי

בשבת בא אלי משהו ואמר לי שיש אחד בסביבה שיש לו מכונית 'טסלה' [אני ברוך ה' אין לי טסלה...], והוא לא רוצה שיגנוב אותה, אז יש במכונית הזאת שכאשר מישו עובר על ידה נדלק בה האור, כדי שהגנבים יראו ויחששו להתקרב. והנה כמובן שבעל המכונית צריך לנתק את זה לפני שבת. אבל הנה אמר לי אותו אדם שעבר ליד המכונית הזאת ולא ידע מכלום ונדלקו האורות. האם עשה איסור. אמרתי לו שהוא לא עבר איסור, כיון שזו אינה מלאכת מחשבת. אך אם ידע האורות נדלקים ועבר שם, זו שאלה אם זה איסור דאורייתא או דרבנן. אולי זה רק דרבנן כי זה דבר שאינו מתכוין. ויש בזה הרבה מקום לדון. אבל אם לא ידע מותר.

כו. תאורת רחוב וחדר מדרגות הנדלקת באופן אוטומטי

פעם הייתי עם אאמו"ר מרן זצוק"ל בלונדון בשבת, והלכנו לבית כנסת וחזרנו לאכול בביתו של הרב אברהם גבאי זצ"ל. כשיצאנו מבית הכנסת אמר הרב לאאמו"ר שידע שיש דבר חדש - זה היה לפני יתור משלושים שנה - שבדרך הביתה יש כמה מקומות שהנלכים שם נדלקים המנוורות. ואאמו"ר אמר לו שטוב שהוא אומר לו, לכן בכל פעם שנתקרב לזה תגיד לי שאני ידע להיזהר. ואז היינו עוברים בריש, ולכן הדרך היתה ארוכה יותר... לאחר מכן שאלתי את אאמו"ר, הרי אתה לא יודע אם יש מנורה או לא, אם כן זו לא מלאכת מחשבת, ולכאורה אין בעיה. ואז הוא אמר לי אכן אני לא יודע, אבל הם כן יודעים אז אצלם זו כן מלאכת מחשבת. אלא שאני יכול להסתדר בלי זה, הרי הם עשו את המנוורות הללו לא בשביל להאיר לי את הדרך אלא כדי למנוע גנבים. בזמנו גש לא היו מנוורות 'לד' וכל המנוורות היו מתחממות. אם כן קודם כל זה פסיק רישיה אבל ניאח ליה כי אני לא צריך את זה. השאלה אם זה נקרא דרבנן או לא. יש מקום לדון בזה, אני כתבתי בנושא הזה תשובה ארוכה בהלכה ברורה (תחלק 7 סימן ע"ז), שם ביארת את כל הנושא הזה ושל מצלמות וכל כיו"ב. ולהלכה זה תלוי, שבמנוורות שברחוב אפשר להקל מעיקר הדין, יותר טוב כמובן ליהיה אבל מעיקר הדין אפשר להקל. כלומר שמה שאאמו"ר עשה זו היתה חומרא, אבל אם זה בחדר מדרגות אני לא מוצא דרך להקל.

כז. יש להקל במקום נזק של רבים

אם כן כאמור רואים שמלאכה שאינה צריכה לגופה למרות שזה דרבנן זה חמור יותר. אבל אם פוסקים להלכה כמו רבי שמעון בר יוחאי שסובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור, הרי כשכתבו בגמרא מסכת שבת 'חייב' המשמעות היא חייב סקילה מן התורה. זה כשיל שבת גמור. וכשכתבו 'פטור' הכוונה פטור אבל אסור מדרבנן. אשר על כן כשיל גחלים בוערים ברחוב, ויש חשש שיוזקו מהם, אומר שמואל שבגחלת של מתכת שאינו מתכוון לעשות פחמים, מותר לכבות. אבל אם זה של עץ אסור. למרות שמטרת הכיבוי היא כדי שבני אדם לא ינוקו, אם כן זו מלאכה שאינה צריכה לגופה. אלא רואים ששמואל סובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב.

לפי זה יש לומר שלמרות שהגמרא לא אומרת דעה נגד שמואל, אנו צריכים לפסוק להלכה שגם בגחלים בוערות של עץ מותר, כאשר זה במקום נזק של רבים, משום שהרי חז"ל לא גזרו במקום נזק של רבים. לכן גם בגחלת של עץ מותר לכבות. וזה לשון מרן השלחן ערוך (פנינו על שער הדין סימן ע"ז). "גחלת המונחת במקום שרבים ניזוקים בה, יכול לכבותה, בין אם היא של מתכת בין אם היא של עץ. והרמב"ם אסר בשל עץ". מרן כותב בסתם שמוותר לכבות בשל עץ.

אכן לאחר מכן הוא מביא את הרמב"ם שסובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב, לכן הוא פוסק את דעת שמואל שיש לחלק בין עץ לשל מתכת. אבל כיון שמרן עצמו פוסק להלכה שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור, לכן מתייר גם בשל עץ. זו מסקנת הדברים.

כח. כוונת מרן כשכותב 'להרמב"ם'

דרך אגב, יש כאן שאלה, האם בלשון מרן זה נקרא 'סתם ויש אומרים', שהרי אינו כותב 'יש אומרים' הוא כותב רק 'והרמב"ם אסר בשל עץ'. הפרי מגדים טוען שכשומר מזכיר את הרמב"ם בשם, הוא לא מתכוון להגיד שזה כמו יש אומרים, אלא כיון שכיוול הוא אומר 'אבל הרמב"ם' וממילא הוא בא לסתור את מה שאמר קודם לכן, וממילא אין הכרעה.

אולם דוקא מהנושא הזה רואים לא כמו הפרי מגדים. כי אמנם פה מרן לא כתב 'סתם ויש אומרים' אלא כתב 'והרמב"ם', אבל יש כמה מקומות נוספים 'רואים שמרן סובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור, והמקומות האחרים יוכיחו שגם פה הוא מתכוון לאותו הדבר. ואכמ"ל.

בשר שהתבשל בסיר חלבי

שאלה: טעו ובישלו בשר בסיר חלבי, מה הדין?

תשובה: אם עברו 24 שעות מזמן בישול החלב, המאכל מותר.

ואם לא עברו 24 שעות, המאכל נאסר. אבל אם יש ספק אם עברו 24 שעות, ובודאי עבר לילה אחד, המאכל מותר. ומכל מקום בכל האופנים הנ"ל הכלי טעון הגעלה.

מקורות: כן מבואר בשלחן ערוך יו"ד (סימן צג וסימן צד ס"ג). וגבי ספק בן יומו יש לאסור, משום שדעת כמה פוסקים שזהו דרך בישול ואסור מדאורייתא, וספק דאורייתא לחומרא. אולם דעת ר"ת (בתוספות ע"ז עו) שאף בלינת לילה נפגם, ולכן בספק עברו כ"ד שעות כתב בשו"ת יביע אומר (ח"ז חיו"ד סימן ו) להקל מספק ספקיא, שמא עבר מעט לעת, ושמא כר"ת

קו ההוראה העולמי
תלמידי מרן זצוק"ל
משיבים לשאלות בהלכה
24 שעות ביממה
***6730**

שלינת לילה פוגמת.

שאין בלוע יוצא מכלי כללי בלא רוטב. (ובדרך כלל מחמת נקיות אין מניחים ישירות על גבי מכסה המיחם אלא בהפסק כלי, ובוודאי יש להקל). וע"ע בשו"ת אור לציון (ח"ה פכ"ב סי"ב).

אפו בתנור דגים עם בשר

תחב כף חלבית לסיר בשרי

שאלה: תחב כף חלבית לסיר בשרי, מה הדין?

תשובה: אם לא השתמשו בכף בעשרים וארבע השעות האחרונות בחלב חם, אינה אוסרת את המאכל. (ובדרך כלל זו המציאות, שסתם כלים אינם בני יומם). ומכל מקום הכף טעונה הגעלה, לפי שבלעה פעם חלב ופעם בשר.

גם אם השתמשו בכף בחלב בעשרים וארבע השעות האחרונות, אין לאסור את המאכל אלא אם אין ששים כנגד החלק שתחב מהכף לתוך התבשיל. (ואין צורך לשער כנגד כל הכף, אלא החלק שתחב מהכף לתוך התבשיל).

מקורות: כן מבואר בשלחן ערוך יו"ד (סימן צד ס"א), התוחב כף חולבת בקדירה של בשר, או איפכא, משערים בכל מה שנתחב ממנו בקדירה. ויש מי שאומר שאם הכף של מתכת, משערים בכולו, משום דחם מקצתו חם כולו. וכתב הרמ"א, וסברא ראשונה עיקר, וכן נוהגין. והכף טעונה הגעלה בכל אופן, אפילו אינה בת יומה, כמבואר בשלחן ערוך שם (ס"ג).

אורחות מרן

שביבי נוגה ורסיסי אור מאורחותיו והנהגותיו של מרן רבינו זיע"א מאשר נשמעו מפי מו"ר ועט"ר שליט"א



ושימח את אשתו של מרן זיע"א

אבל אם אתה יכול למה לא תקנה לה את מה שהיא רוצה? ואז הוא אמר לי, קח 2000 דולר, תלך בסודי סודות, תקנה את התכשיט ותביא לי אותו. הלכתי לאותו אדם שעשה את המכירה, ושאלתי אותו מה אמא רצתה והוא זכר, שילמתי לו על התכשיט והבאתי אותו לאאמו"ר. אמא שמה לב שהלכתי וחזרתי, והיא חשדה שקניתי את התכשיט... ואז היא באה ואמרה לאאמו"ר, תגיד את האמת אתה קנית לי את זה? והוא אמר לה לא! מה פתאום? אבל היא התעקשה ואמרה לו אתה חושב שאני לא יודעת... ואז אאמו"ר צחק ואמר לה תראי, עוד שבועיים חג הפסח, יש מצוה מהתורה לשמח אותך, אם אתן לך את העגילים האלו עכשיו אני מפסיד את המצוה, אני רוצה לתת לך את זה מתנה בליל הסדר, לשמח אותך לכבוד החג, ובאמת היא התרגשה מאד. זה 'אישה בעלה משמחה'!

כשהייתי בחור צעיר הייתי לומד עם אאמו"ר מרן זצוק"ל, פעם אחת אמא ע"ה באה אליו ואמרה לו שיש אחד שעושה מכירה של תכשיטים בזול במבצע, ורוצה ללכת לראות את התכשיטים ואולי לקנות לעצמה משהו, אם הוא מוכן לתת לה כסף. אאמו"ר השיב בחיוב ושאל כמה כסף רוצה, והיא אמרה לו שזקוקה ל-500 דולר. הוא היה מניח את הכסף בספרים שלו ליד הכריכה [- היום כבר מותר לומר, אין מה לגנוב יותר...], הוא פתח את הספר הוציא את הכסף והביא לה שתקנה. אחרי שעתיים היא חזרה ואאמו"ר מיד שאל אותה אם קנתה איזה תכשיט, אך היא אמרה לו, לא, כל מה שהיה בחמש מאות דולר לא מצא חן בעיני, והיה שם רק עגילים באלפיים דולר וזה יותר מדי ביוקר אז לא קניתי. והחזירה לאאמו"ר את הכסף, ויצאה מהחדר. אמרתי לו, אבא מה אכפת לך, אלפיים דולר זה הרבה כסף,



בא והצטרף להיות שותף

**בהפצת שיעורי מורנו ראש בית המדרש
הגאון רבי דוד יוסף שליט"א
ברחבי הארץ**

להצטרפות

***6730**

שלוחה 3

office@ydaat.co.il

